

刑法
No293

共通問題 H27-16

(配点: 3)

月 日

月 日

事後強盗罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し、正しいものを2個選びなさい。

1. 窃盗既遂犯人のみが事後強盗罪の主体となる。
2. 事後強盗罪は、強盗罪と同様、財物と財産上の利益について成立する。
3. 窃盗犯人が窃盗の現場で逮捕を免れるために暴行・脅迫を加えた相手方が、現に当該窃盗犯人を逮捕する意図を有していなくても、事後強盗罪は成立する。
4. 窃盗犯人が窃盗の現場で逮捕を免れるために相手方を殺害した場合、強盗殺人罪は成立しない。
5. 強盗予備罪の「強盗の罪を犯す目的」には、事後強盗を犯す目的も含まれる。

No293	事後強盗罪	正答率
共通H27-16	正解 3、5 (順不同)	79%

1 誤っている

最判昭 24.7.9。判例は、窃盗未遂犯人が逮捕を免れるため暴行した事案において、238 条は窃盗が既遂であることを必要とせず、窃盗が未遂の場合であっても、窃盗の現場において逮捕を免れ、若しくは罪跡を隠滅するため暴行又は脅迫をしたときは、強盗をもって論ずるとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、「財物を得て」との文言は、「取り返されることを防ぎ」のみにかかるという規定の仕方からすると、「逮捕を免れ」・「罪跡を隠滅する」目的の場合は、未遂犯人も含むと解すべきことを挙げている。よって、窃盗未遂犯人であっても事後強盗罪の主体となる。

2 誤っている

238 条。窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。このように本罪の主体は「窃盗」犯人とされているところ、現行法上、利益窃盗は不可罰とされているから、財産上の利益を客体とする場合には、事後強盗罪は成立しない。

3 正しい

最判昭 22.11.29。判例は、窃盗犯人が財物を得てこれを取り返されることを防ぎ又は逮捕を免れ、若しくは罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫を加えた以上、被害者において財産を取り返そうとしたか又は加害者を逮捕しようとする行為をしたかどうかを問わず強盗として論ずるとしている。238 条にいう「財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅する」目的は、いずれも主観的構成要件要素であるから、暴行・脅迫は、所定の目的で暴行・脅迫が行われれば足り、実際に財物の取り返しや逮捕行為が行われたか否かは問わないからである。よって、窃盗犯人が窃盗の現場で逮捕を免れるために暴行・脅迫を加えた相手方が、現に当該窃盗犯人を逮捕する意図を有していなくても、事後強盗罪は成立する。

4 誤っている

判例（大判昭 6.7.8）は、240 条の「強盗」には、236 条の強盗犯人のみならず、事後強盗犯人（238 条）も含まれるとしている。また、判例（大連判大 11.12.22）は、強盗犯人が殺意をもって被害者を殺害した事案において、240 条後段を適用するとしている。よって、窃盗犯人が窃盗の現場で逮捕を免れるために、殺意をもって相手方を殺害した場合、強盗殺人罪が成立する。

5 正しい

最決昭 54.11.19。判例は、「刑法 237 条にいう『強盗ノ目的』（注：『強盗の目的』）には、同法 238 条に規定する準強盗を目的とする場合を含む」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、238 条が事後強盗につき「強盗として論ずる」と規定していること、また、居直り強盗と事後強盗との差は紙一重であり、事後強盗の目的であっても、その意図が強固である場合には強盗行為に至る可能性が高いことを挙げている。よって、強盗予備罪の「強盗の罪を犯す目的」には、事後強盗の罪を犯す目的も含まれる。